关于越秀区流花路120号“9·22”触电死亡事故有关责任单位和人员处理决定的通报

各有关单位:

2020年9月22日14时45分左右，广州市新天地环保科技有限公司一名工人在越秀区流花路120号东方宾馆8楼VIP厅孔雀开屏房进行空调维保时不慎触电死亡，现场人员拨打120并进行抢救，9月22日16时现场抢救医护人员宣布抢救无效死亡。

事故发生后，越秀区人民政府依法成立了事故调查组，在查清事故原因、查明事故性质和责任的基础上，完成了《越秀区流花路120号“9·22”触电事故调查报告书》。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定和区政府对《越秀区流花路120号“9·22”触电事故调查报告书》的批复，现对该事故给予通报(详见《越秀区流花路120号“9·22”触电事故调查报告书》)。

特此通报。

附件：越秀区流花路120号“9·22”触电事故调查报告书

越秀区安委办

2020年12月2日

附件

越秀区流花路120号“9·22”触电事故调查报告书

2020年9月22日下午14时46分许，广州市新天地环保科技有限公司（以下简称“新天地公司”）在广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称“东方宾馆公司”）的孔雀开屏房进行中央空调清洗消毒（以下简称“该维保工程”）作业过程中发生一起触电事故，事故造成1人死亡。事故发生后，区委、区政府领导十分重视，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，成立由区应急管理局、区人力资源和社会保障局、区建设水务局、区公安分局、区总工会，流花街道办事处组成，并邀请区监察委、区检察院参加的事故调查组。事故调查组经调查取证，现已查明了事故发生原因，提出了处理意见及防范措施，形成调查报告。

一、基本情况

（一）业主方

广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，营业场所位于广州市越秀区流花路120号，于2015年6月30日成立。

（二）施工方

广州市新天地环保科技有限公司（以下简称“新天地公司”），统一社会信用代码为91440101753485831Y，注册地位于广州市天河区燕都路80号之一B101D(仅限办公用途)，法定代表人为梁某波。新天地公司成立于2003年09月24日，经营范围包括环保技术开发服务；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；电子设备工程安装服务；机械设备专业清洗服务；水处理安装服务。取得《集中空调通风系统清洗资质等级证书》，证书编号：GD（Y）009，资质等级：甲级。

（三）施工作业人员

1、潘某全（死者），男，33岁，身份证号码：441802198705O4XXXX，工作单位：广州市新天地环保科技有限公司，职务：工人，持有低压电工作业及高处作业特种作业操作证。

2、梁某杰：男，22岁，身份证号：441581199710O5XXXX，工作单位：广州市新天地环保科技有限公司，职务：工人。

3、吴某勇：男，25岁，身份证号：441881199506O3XXXX，工作单位：广州市新天地环保科技有限公司，职务：工人。

4、杨某彪：男，27岁，身份证号：441881199309O8XXXX，工作单位：广州市新天地环保科技有限公司，职务：工人。

（四）相关人员

1、张某：男，48岁，身份证号：440104197208O8XXXX，工作单位：广州市新天地环保科技有限公司，职务：工程部经理。

2、高某峰：男，48岁，身份证号：440107197207O7XXXX，工作单

位：广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，职务：工程部副经理。

3、谭某华，男，56岁，身份证号：440102196403l8XXXX，工作单位：广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，职务：工程部经理助理。

（五）基本概况

新天地公司共有员工约21人，工程部有员工约14人。2019年9月24日，新天地公司与东方宾馆公司签订工程合同：《东方宾馆月饼中心，新招202房，二号楼8楼VIP花好月圆及孔雀开屏房中央空调系统清洗消毒项目工程合同》（以下简称“该项目合同”）及《安全协议书》。该项目合同第一条第一项约定东方宾馆公司工程内容包含：二号楼8楼VIP双凤朝阳及孔雀开屏房：“风机盘管的电动阀更换，孔雀开屏房1台”。该项目合同第五条第一项约定双方责任包含：“乙方严格遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》和甲方的有关规章制度，服从甲方监理人员管理，做好安全生产和文明施工，若发生安全事故，乙方承担由此发生的所有责任”。该《安全协议书》第四条约定乙方安全责任包含：“乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部责任，乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。2、施工期间，

乙方应设有专职安监人员。乙方指派**作为安全管理工作联系人。3、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底”。

二、事故类别：触电

三、事故性质：生产安全事故

四、事故级别：一般事故

五、伤亡人员基本信息

潘某全，身份证号码：44180219870504XXXX，男，汉族，33岁，广东省清远市人。为新天地公司员工，持有电工作业及高处作业特种作业操作证，证件具体情况为：准操项目：低压电工作业，证书编号：T44180219870504XXXX，有效期至2020年11月12日；准操项目：高处安装、维护、拆除作业，证书编号：T44180219870504XXXX，有效期至2025年1月14日。

六、本次事故损失工作日总数：6000工作日

七、本次事故经济损失：约130万元

八、事故现场勘验情况

（一）事故发生地点

广州市越秀区流花路120号东方宾馆二号楼8楼VIP孔雀开屏房内过道处天花板隔层。

（二）现场勘查情况

1、孔雀开屏房位于走廊南面，房门口朝西，天花板隔层有一长约1.2米，宽约0.3米的入口，作为作业人员进出天花板隔层

的出入口，天花顶高约2.8m，天花板隔层高约1.2m。

2、该维保工程正处于电磁阀拆卸阶段，电磁阀的电源线已拆卸，零线、火线、地线线头均裸露，电磁阀及其电线还在盘管机上未拆卸。

九、事故经过及抢救、善后情况

（一）事故详细经过

2020年9月22日，新天地公司员工潘某全、梁某杰、吴某勇、杨某彪4人到东方宾馆二号楼8楼VIP双凤朝阳及孔雀开屏房开展作业（空调系统的清洗及风机盘管的电磁阀更换等）。上午，4人一起到双凤朝阳房进行施工作业。11点10分左右，梁某杰、吴某勇、杨某彪3人到孔雀开屏房先行拆除盘管机（站在木质人字梯上作业，未上天花顶隔层），潘某全仍留在双凤朝阳房继续更换电磁阀。12点左右，4人一起外出吃午饭。13点左右，4人一起回到双凤朝阳房继续作业。14点30分左右，潘某全准备到孔雀开屏房天花顶隔层更换风机盘管机电磁阀。此时，吴某勇、梁某杰、杨某彪均在双凤朝阳房清理施工现场。

14点45分左右，梁某杰到孔雀开屏房查看潘某全在天花顶隔层的施工情况，当时情况没有异常，梁某杰在房内和潘某全闲聊了几句后准备离开，当到达房门口的时候，突然听到上方有异动，有颤抖的声音发出，梁某杰随即问潘某全发生了什么事情，潘某全无回应，梁某杰便爬上人字楼梯（用于施工时出入天花板隔层），大声呼叫潘某全的名字，仍然没有回应，梁某杰便用手电筒

照射天花板隔层的四周，发现潘某全已平躺在盘管机组金属外壳上，双腿下垂，身体略有抽动，此时，梁某杰已经意识到潘某全可能触电了。于是梁某杰迅速爬下楼梯，环顾房间四周寻找电源开关，同时大声呼救：“潘某全可能触电了”，听到呼救后在双凤朝阳作业的吴某勇迅速赶来，并电话通知此时外出一楼的吴某勇，杨某彪和梁某杰均未找到房间电源总开关，约14点48分左右，杨某彪询问东方宾馆公司的工作人员电源开关在哪里，东方宾馆公司的工作人员告诉吴某勇后便直接过去断电。接下来，吴某勇和梁某杰立即爬上天花板隔层，查看潘某全的情况，此时潘某全仰卧在盘管机外壳上，左手食指与拇指紧捏刚刚拆下的电源线，人已经失去意识，呼吸微弱，2人立即在原地分别对潘某全进行心肺复苏及人工呼吸，约14点50分左右，吴某勇拨打了120急救电话，杨某彪和梁某杰继续对潘某全进行急救，约几分钟后，杨某彪听到外面有120救护车警报鸣笛声，便3人合力将潘某全转移至地面，继续抢救。约15点左右，医务人员到达现场并接手进行抢救，约16点左右，现场医务人员宣布潘某全抢救无效死亡。

（二）救援情况

事故发生后，越秀区应急管理局、流花街道办事处等相关单位接到报告后马上赶赴现场，并进行现场查勘，对相关见证人、作业人员、相关单位负责人员进行了调查，收集有关资料，并做好家属的安抚工作，并责成新天地公司等相关单位和个人做好事故善后处理工作。

（三）善后工作

目前，事故发生相关单位与死者家属就本次事故中潘某全（死者）死亡的赔偿问题已经达成赔偿协议，赔偿金额为115万元人民币。

十、事故原因分析及事故性质认定

(一)事故原因

1、直接原因

潘某全（死者）安全意识不强，在拆卸电磁阀及其电源线作业时未按规定切断系统供电（孔雀开屏房总电源），直接进行电气设备及其电源线路拆卸，不慎接触裸露的电源端电源线头（带电），同时，未正确穿戴和使用合格劳动防护用品、用具（绝缘鞋、绝缘手套等），违章作业、冒险作业，导致作业人员触电。

2、间接原因

（1）新天地公司未认真落实安全生产责任制，安全生产管理制度不完善，未能及时督促、检查本单位的安全生产工作；没有教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致作业人员违章作业、冒险作业。

（2）新天地公司对施工作业人员安全教育培训不到位，没有对作业人员进行三级安全教育培训，施工前未对作业人员进行安全技术交底；未保证施工作业人员具备必要的安全知识和安全意识的情况下进行施工作业，也没有做好并完善相关培训教育档案。

（3）新天地公司作业现场安全监管不力，未对施工现场进行

安全检查，未及时发现作业人员违章带电作业、未佩戴安全防护用具的事故隐患。

（4）新天地公司未制定并落实、落实劳动防护用品配备和使用管理制度，未为从业人员提供相应的劳动防护用品（绝缘鞋、绝缘手套等）并指导、督促劳动者在作业时正确使用。

（三）事故性质认定

事故性质认定：本次事故为生产安全责任事故。

十一、预防事故重复发生的措施

针对本次事故，责成新天地公司采取如下整改措施：

1、按照“四不放过”的原则，对公司全体员工进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，加强安全法律知识学习，增强安全意识，切实提高安全生产管理水平，防范类似事故发生，并做好记录。

2、应建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定并完善空调安装及拆卸的操作规范，并对施工现场的作业人员做好三级安全教育和安全交底工作，并做好记录；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、应加强对施工现场的安全管理，及时发现并纠正施工作业人员的违规作业行为，督促施工作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

4、必须为施工作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；并

定期对提供给员工的劳动保护用品进行检测，对不符合国家标准或行业标准的劳动保护用品及时进行更换。

十二、事故相关单位和相关责任人的处理

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对本次事故发生单位作出如下处理:

（一）潘某全（死者），安全意识不强，在拆卸电磁阀及其电源线作业时，未按规定切断系统供电（孔雀开屏房总电源），直接进行电气设备及其电源线路拆卸，同时未正确穿戴和使用合格安全防护用品、用具，违章作业、冒险作业，对这起事故负有直接责任，鉴于潘某全在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）新天地公司没有严格落实安全生产主体责任：如安全管理制度及安全生产操作规程不健全，安全生产教育培训不到位、未及时发现并消除事故隐患、未对作业现场进行安全检查、现场安全监管不到位，未制定危险作业管理制度并落实、未见编制维保工程的施工组织设计、高处作业施工方案、未制定并落实劳动防护用品配备和使用管理制度，新天地公司在作业现场违章作业、冒险作业，在本次事故中应承担主要责任。事故发生后，新天地公司妥善处理好善后工作，同时积极配合生产安全事故调查；根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安

全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;”，由区应急管理局对新天地公司进行行政处罚。

（三）新天地公司梁某波，作为事故发生单位的法定代表人、实际主要负责人、副总经理，未能依法履行安全生产管理职责，对此起事故负有责任；根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”，由区应急管理局对新天地公司法定代表人、实际主要负责人、副总经理梁某波进行行政处罚。

越秀区流花路120号“9·22”触电死亡

事故调查组（代章）

2020年11月17日